



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RIVALDI RENDRA WARDHANA, bertempat tinggal di Kalijudan Taruna 3/17 RT.008/RW.003 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, email rivaldihhes@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan :

- 1) **MOCH ROFIQ**, bertempat tinggal di Kalijudan Taruna 3/17 RT.008/RW.003 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, email -, sebagai **Tergugat I**;
- 2) **HARYUNI**, bertempat tinggal di Kalijudan Taruna 3/17 RT.008/RW.003 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, email -, sebagai **Tergugat II**;
- 3) **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Siola Jl. Tunjungan Nomor 1-3 Kel. Genteng Kec. Genteng Kota Surabaya, email -, sebagai **Turut Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2026 dalam Register Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tercatat sebagai warga negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578101208990004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 November 2021 dengan nama Penggugat tertulis **Rivaldi Rendra Wardhana**;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah tercatat dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578100101084854 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Oktober 2013 dengan nama Penggugat tertulis **Rivaldi Rendra Warhana**;
3. Bahwa Penggugat lahir di Kota Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1999 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1208/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17 April 2000 dengan nama Penggugat tertulis **Rivaldi Rendra Warthana** anak dari pasangan suami isteri **Moch Rofiq** dan **Haryuni**;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan Pernikahan di Kota Surabaya pada tanggal 06 Februari 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 540/13/II/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng tertanggal 06 Februari 1990 dengan nama Tergugat I tertulis **Moch Rofiq** dan Tergugat II tertulis **Haryuni**;
5. Bahwa orang tua kandung Penggugat telah melangsungkan Pernikahan di Kota Surabaya pada tanggal 24 September 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 438/95/IX/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng tertanggal 24 September 1994 dengan nama ayah kandung Penggugat tertulis Ir Teguh Suharno dan ibu kandung Penggugat tertulis Dra. (Ec) Endah Pristihandani;
6. Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2025 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23072025-0073 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Juli 2025 dengan nama ayah kandung Penggugat tertulis Teguh Suharno;
7. Bahwa ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-29072021-0226 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Juli 2021 dengan nama ibu kandung Penggugat tertulis Endah Pristihandani, Dra., Ec;
8. Bahwa sejak kecil Penggugat sudah diasuh oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan orang tua kandung Penggugat merupakan kakak dari Tergugat II dan memberi tanggung jawab sejak lahir terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehingga dalam akta kelahiran Penggugat No.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208/D/2000 tertanggal 17 April 2000 tertulis nama orang tua ialah Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa Penggugat adalah benar anak kandung dari pasangan suami dan isteri Ir Teguh Suharno dan Dra. (Ec) Endah Pristihandani;
10. Bahwa Penggugat Keberatan karena cacat hukum atas Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal pada 17 April 2000, yang mana Penggugat tercatat anak kandung dari pasangan Suami dan Isteri **Moch Rofiq dan Haryuni**;
11. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan karena cacat hukum Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban administrasi kependudukan yang sah dan sebenar-benarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa oleh karena adanya cacat hukum pada Kutipan Akta Kelahiran Penggugat, maka saat dilakukan pengecekan berdasarkan NIK Penggugat nama Orang Tua dari Penggugat yang tercatat ialah Tergugat I dan Tergugat II yang mana keduanya bukanlah orang tua kandung dari Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat berkeinginan untuk Membatalkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rivaldi Rendra Waihana** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sehingga **Rivaldi Rendra Waihana** adalah bukan anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, melainkan adalah anak kandung dari pasangan Suami dan Isteri Ir Teguh Suharno dan Dra. (Ec) Endah Pristihandani;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*" Kemudian ayat (2), "*Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.*"
15. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana saya kutip sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah".

16. Bahwa untuk Pembatalan Akta Kelahiran atas nama **Rivaldi Rendra Wardhana** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menurut Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cacat hukum atas Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 17 April 2000 yang mana **Rivaldi Rendra Wardhana** tercatat anak kandung dari pasangan suami isteri **Moch Rofiq** dan **Haryuni**;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya) untuk melakukan Pembatalan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208/D/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal pada 17 April 2000;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya) untuk melakukan melakukan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang sesuai dengan data Penggugat yang sebenarnya yakni **Rivaldi Rendra Wardhana** merupakan anak dari pasangan suami dan isteri Ir Teguh Suharno dan Dra. (Ec) Endah Pristihandani; dan
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya berdasarkan Berita Acara Sidang ke-2 pada tanggal 20 Agustus 2026, Berita Acara Sidang ke-3 pada tanggal 03 September 2026, dan Berita Acara Sidang ke-4 pada tanggal 10 September 2026, Penggugat dan Tergugat II sudah tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil lagi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yakni masing-masing berdasarkan Panggilan (e-Summons) dan Relass Panggilan melalui Surat Tercatat ke-2 tertanggal 21 Agustus 2026 untuk sidang pada tanggal 03 September 2026, dan Panggilan (e-Summons) dan Relass Panggilan melalui Surat Tercatat ke-3 tertanggal 04 September 2026 untuk sidang pada tanggal 10 September 2026, begitu pula dengan Tergugat 1 dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relass Panggilan Sidang yang dilaksanakan oleh Sdr. Lupi Sungging Ayomi, S.H. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yakni sidang pertama melalui Surat Tercatat tertanggal 23 Juli 2026 untuk persidangan pada tanggal 06 Agustus 2026, sidang ke-2 melalui Surat Tercatat tertanggal 06 Agustus 2026 untuk persidangan pada tanggal 20 Agustus 2026, sidang ke-3 melalui Surat Tercatat tertanggal 21 Agustus 2026 untuk persidangan pada tanggal 03 September 2026, dan sidang ke-4 melalui Surat Tercatat tertanggal 04 September 2026 untuk persidangan pada tanggal 10 September 2026, telah dipanggil dengan patut sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut namun tidak pernah hadir dipersidangan, ternyata tidak datangnya Tergugat itu disebabkan tanpa halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah hadir lagi padahal pemeriksaan belum selesai, maka dalam hal ini Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(2.5) Memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2026**, oleh kami : Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H., M.H. dan Ristanti Rahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 22 Juli 2026, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum. Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

TTD.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp160.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	<u>Rp350.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 818/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)